

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4437/2530

นางวนิดา ชื่นสงวนสัจย์
จำสืบทำรวจทองใบ เหลืองอร่าม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 420

การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนสั่งให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์อยู่ใต้ บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 นำรถออกนอกพื้นที่ โดยมีได้ขออนุมัติก่อน แม้จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่วางไว้ก็ตาม เมื่อฟังได้ว่าเป็นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการมิใช่เรื่องส่วนตัวของจำเลยที่ 2 ดังนั้น ต้องถือว่าการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการของจำเลยที่ 2 เป็นผลให้กรมตำรวจจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 76 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ตราโล่ 05353 ตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อไปราชการของจำเลยที่ 3 ขณะที่จำเลยที่ 1 ขับรถไปตามถนนสายนครพนม-สกลนครมุ่งหน้าจะกลับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ถึงอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 9-10 ได้ขับรถแซงอย่างกะทันหันในที่คับขัน เพื่อขึ้นหน้ารถยนต์โดยสารซึ่งจอดอยู่ข้างทางโดยขับ

แข่งขันทางด้านขวาด้วยความเร็วสูงและด้วยความประมาท เป็นเหตุให้รถยนต์ที่
จำเลยที่ 1 ขับชนรถยนต์คันที่นายประยูร ชื่นสงวนสัตย์ขับสวนทางมาในเส้นทาง
ของตน เป็นเหตุให้นายประยูร ชื่นสงวนสัตย์ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส โจทก์ขอคิดค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 1,000,000 บาท ขอให้ศาล
พิพากษาให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแทนกันหรือร่วมกันแก่โจทก์เป็นเงิน
1,000,000บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 รับราชการเป็นตำรวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกรมตำรวจจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2
และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ขับรถไปชนรถของนายประยูร ชื่นสงวน
สัตย์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่เกิดขึ้น ฟ้องเกี่ยวกับค่าเสียหายที่
โจทก์เรียกร้องเป็นฟ้องเคลือบคลุม ค่าขาดไร้อุปการะโจทก์เรียกร้องสูงเกินความเป็น
จริง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ เหตุเกิดจากความ
ประมาทของผู้ตายและเป็นกรณีสุดวิสัยที่จำเลยที่ 1 จะหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุนั้นได้
เหตุมิได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำ
รถยนต์ของทางราชการจำเลยที่ 3 ออกไปใช้โดยพลการ และขับขึ้นนอกนอกเขต
พื้นที่โดยพลการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 3 ตามระเบียบราชการ มิได้ใช้รถ
ในราชการของจำเลยที่ 3 สำหรับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินไปรวมค่าเสียหาย
ที่โจทก์ควรได้รับไม่เกิน 66,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 1,000,000
บาท พร้อมดอกเบี้ย แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ว่าจำเลยที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 หรือไม่นั้น "ข้อเท็จจริงที่ฝ่ายจำเลยนำเสนอได้ความว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งขณะเกิดเหตุมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 9 ประจำอยู่เขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งให้จำเลยที่ 1 ขับรถไปจังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งประสบอุบัติเหตุและอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ในการนี้จำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือขออนุมัติไปราชการที่จังหวัดสกลนคร แต่ก่อนออกเดินทางจำเลยที่ 2 ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษที่จังหวัดนครพนม จึงได้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถไปที่จังหวัดนครพนมก่อนโดยยังมิได้ขออนุมัติการเดินทางและระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดนครพนมมาที่จังหวัดสกลนคร จึงเกิดเหตุครั้งนี้ พิจารณาแล้วไม่ปรากฏจากทางนำเสนอของจำเลยที่ 3 ว่าการที่จำเลยที่ 2 ออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ขับรถออกนอกเขตพื้นที่และไปประสบเหตุครั้งนี้ เป็นเรื่องกิจการส่วนตัวของจำเลยที่ 2 แต่อย่างไร แม้พันตำรวจโทจรูญ สาครเจริญ พยานจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นประธานการสอบสวนทางวินัยก็เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ได้วิทขออนุมัติการเดินทางไปจังหวัดนครพนม และสำหรับระเบียบที่วางไว้เกี่ยวกับการนำยานพาหนะออกนอกเขตพื้นที่นั้น พันตำรวจตรีทองม้าย ชาภูบาล ประจำกองกำกับการ 4 ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเบิกใช้ยานพาหนะก็เบิกความว่า การนำรถออกนอกพื้นที่โดยไม่ขออนุมัติก่อน เมื่อได้รับอนุมัติในภายหลังก็ถือว่าเป็นการถูกต้อง อันเท่ากับพยานจำเลยทั้งสองเห็นว่าจำเลยที่ 2 สั่งให้จำเลยที่ 1 ขับรถไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนั้น แม้การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่สั่งให้จำเลยที่ 1 นำรถออกนอก

พื้นที่โดยมิได้ขออนุมัติก่อนจะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่วางไว้เมื่อฟังได้ว่าการที่จำเลยที่ 2 สั่งให้จำเลยที่ 1 นำรถออกนอกเขตพื้นที่ไปประสบเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนหนึ่ง มิใช่เป็นการไปทำธุระในเรื่องส่วนตัวของจำเลยที่ 2 แล้ว กรณีจึงต้องถือว่าการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการของจำเลยที่ 2 อันเป็นผลให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76วรรคแรก..."

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>